

**Nr. 200 Ressortberatungen über die Entwürfe eines Ostmark- und eines Saarpfalzgesetzes.
10./15./20. September 1938**

Beginn:
Beginn:

a.: Staatssekretärbesprechung in Nürnberg vom 10. September 1938, 15.30 Uhr¹

R 43 II/1353a, Bl. 126 Aufzeichnung des MD Meerwald

1. Vermerk:

Die Besprechung über den Gesetzentwurf über den Verwaltungsaufbau in Österreich hat heute unter Vorsitz von Staatssekretär Stuckart stattgefunden. Einleitend betonte Staatssekretär Stuckart, daß Gauleiter Bürckel darum gebeten habe, das Gesetz zum 1. Oktober in Kraft treten zu lassen. Staatssekretär Stuckart gab einen kurzen Abriß über den Inhalt des Gesetzes. Sodann wurde der Inhalt der einzelnen Paragraphen erörtert.

Zur eigentlichen Beratung kam jedoch nur der § 3, der die staatsrechtliche und politische Stellung der Reichsstatthalter behandelt². Es wurden Bedenken gegen die Anweisungsbefugnis der Reichsstatthalter erhoben und angeführt, daß z. B. der Treuhänder der Arbeit in Österreich von allen 7 Reichsstatthaltern verschiedene Anweisungen erhalten könnte. Die Ressorts, die wirtschaftliche Belange zu betreuen haben, hielten ein Anweisungsrecht der Reichsstatthalter für unmöglich. Sie wollten sich jedoch unter Zurückstellung ihrer Bedenken mit § 3 abfinden, wenn der Reichsminister des Innern Ausführungsbestimmungen erlasse, durch die das Anweisungsrecht der Reichsstatthalter auf einzelne Fälle beschränkt wird. Staatssekretär Stuckart sagte dies zu.

Staatssekretär Krohn und Staatssekretär Koenigs schlugen vor, in § 4³ eine Bestimmung aufzunehmen, wonach der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit den zuständigen Ressort-

¹ Zu der Besprechung hatte der zum Reichsparteitag in Nürnberg weilende StS Stuckart kurzfristig am 9. 9. 1938 den StdF sowie die Staatssekretäre des REM, RFM, RAM, RVM, RPM, RWiM und RForstA, abschriftl. auch den RMRk und RKom. Bürckel, ins Nürnberger Rathaus eingeladen m.d.B., „an der Besprechung persönlich teilzunehmen, da die baldige Verabschiedung des Gesetzes eine dringende Notwendigkeit ist“; R 43 II/1353a, Bl. 111. Ein Neuentw. des „Gesetzes über den Aufbau der Verwaltung im Lande Österreich“ ging den Geladenen danach noch separat zu; ebd. Bl. 112–125; R 2/11373, Bl. 2–15. Teilnehmerliste nicht ermittelt. – Zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 173 und 183. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12996; I 2, Reg. Nr. 23257; II 3, Reg. Nr. 32091 f. Darstellung: LUŽA, Österreich, S. 152 f.

² § 3 entsprach dem § 4 des Bürckelschen GesEntw. (Dok. Nr. 173 Anm. 5) und lautete i.d.F. des RIM: „(1) An der Spitze des Reichsgaues steht der Reichsstatthalter.

(2) Der Reichsstatthalter ist befugt, sich von den Behörden der Reichssonderverwaltungen, den Dienststellen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Bezirkswirtschaftskammern sowie der Industrie- und Handelskammern, den Dienststellen der Organisation des Verkehrsgewerbes, den Dienststellen des Reichsnährstandes sowie den Dienststellen sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften innerhalb des Reichsgaues unterrichten zu lassen und sie auf die maßgebenden Gesichtspunkte und die danach erforderlichen Maßnahmen aufmerksam zu machen. Er kann ihnen im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs der ihnen Vorgesetzten Behörden Anweisungen für den Bereich seines Reichsgaues erteilen; diese Anweisungen dürfen mit Weisungen der obersten Reichsbehörden nicht im Widerspruch stehen. Die zuständigen Reichsminister können Weisungen des Reichsstatthalters aufheben.“

³ Entw. § 4: „(1) Der Reichsstatthalter führt in der Stufe des Reichsgaues unter der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern nach den fachlichen Weisungen der Reichsminister innerhalb ihres Geschäftsbereichs die gesamte staatliche Verwaltung als Reichsverwaltung, soweit sie nicht durch gesetzliche Bestimmungen einer Sonderverwaltung übertragen ist oder durch Reichsgesetz übertragen wird.

(2) Die Zuständigkeiten der obersten Organe der ehemaligen Länder gehen auf den Reichsstatthalter über, soweit nicht der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern Befugnisse auf die obersten Reichsbehörden überträgt.

ministern anordnen kann, daß ein Reichsstatthalter für einen oder mehrere Nachbargaue einzelne Verwaltungsaufgaben miterledigt. Bedenken gegen diesen Vorschlag wurden nicht geltend gemacht.

Sodann wurde auf Antrag von Staatssekretär Krohn beschlossen, in § 19 auch die Arbeitsämter von der Verwaltung des Landrats auszunehmen⁴.

Die Sitzung wurde dann wegen des heute um 7 Uhr stattfindenden Kongresses abgebrochen⁵. Staatssekretär Stuckart sagte zu, einen Bericht über die Sitzung und einen neuen Text des Entwurfs, bei dem einige Paragraphen sprachlich besser gefaßt seien, zu übersenden. Namentlich soll § 1 Abs. 2 einen klareren Text erhalten⁶. Er behielt sich vor, noch eine Besprechung über das Gesetz in Berlin anzuberaumen.

Kurz vor Schluß wurde ein weiterer Gesetzentwurf „Gesetz über den Reichsgau Saarpfalz“ verteilt⁷. Staatssekretär Stuckart gab einen kurzen Abriß über den Inhalt. Ein Beschluß wurde nicht gefaßt.

2. Dem Herrn Reichsminister zur geneigten Kenntnisnahme gehorsamst vorzulegen⁸.

3. Herrn MinDir. Kritzinger m. d. Bitte um Kenntnisnahme ergebenst vorzulegen⁹.

M[eerwal]d

b.: Abteilungsleiterbesprechung im Reichsinnenministerium vom 15. September 1938, 10 Uhr¹⁰

R 43 II/1353a, Bl. 174–175

Aufzeichnung des MD Kritzinger

Betrifft: Gesetz über den Aufbau der Verwaltung im Lande Österreich und Gesetz über den Reichsgau Saarpfalz.

1. *Vermerk:*

An der Besprechung im Reichsministerium des Innern am 15. September habe ich teilgenommen. Bei der Aussprache über die beiden Gesetzentwürfe standen 3 Fragen im Vordergrund:

a) Die Stellung der Reichsstatthalter (§ 3 bzw. § 2)

(3) Der Reichsminister des Innern überträgt im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern Aufgaben und Befugnisse bisheriger Reichssonderverwaltungen auf den Reichsstatthalter.“

⁴ § 19 übertrug dem Landrat alle staatl. Dienststellen auf Kreisebene, ausgenommen die Wehrmacht, Justiz, Reichsbahn und -post sowie Finanz- und Zollbehörden und Forstämter.

⁵ Am Samstag, 10. 9. um 19 Uhr begann die 5. Sitzung des Reichsparteitags mit Reden von Ley, Reinhardt und Goebbels; s. REICHSPARTEITAG 1938, S. 259–296.

⁶ Eine Niederschrift des RIM ging den Teilnehmern nicht zu. Entw. § 1 (2) lautete: „Bis auf weiteres bildet auch das ehemalige österreichische Land Vorarlberg einen Reichsgau; die Verwaltung hat ihren Sitz in Bregenz.“ In der Neufassung des GesEntw., welchen der RIM am 12. 9. 1938 als Grundlage der weiteren Beratungen übersandte (R 43 II/1353a, Bl. 160–173 und 129–156; R 2/11373, Bl. 17–30), lautete § 1 (2) nun: „Das ehemals österreichische Land Vorarlberg bildet bis auf weiteres einen eigenen Verwaltungsbezirk, dessen Verwaltung ihren Sitz in Bregenz hat. Die Verwaltung wird vom Reichsstatthalter in Tirol geleitet.“

⁷ Nicht bei den Akten; wohl identisch mit der Fassung vom 12. 9. (u. Anm. 10).

⁸ Mit Sichtvermerk von Lammers, 12. 9.

⁹ Mit dessen Sichtvermerk vom 14. 9.

¹⁰ Zu der Besprechung hatte StS Stuckart für den RIM mit Schnellbrief vom 12. 9. 1938 unter Beifügung revid. Gesetzentwürfe (o. Anm. 6; Entw. SaarpfalzG: R 1501/5411, S. 399–431) folg. Stellen eingeladen: sämtl. Reichsministerien, den StdF, die RfR, RKom. Bürckel, den PrMP und PrFM; R 43 II/1353a, Bl. 159.

Die Vertreter der meisten Ressorts – zum größten Teil jedoch ohne endgültige Weisung ihrer Minister – (Ernährungsministerium, Reichs- und Preußisches Finanzministerium, Erziehungsministerium, Arbeitsministerium, Reichsforstamt) äußerten Bedenken dagegen, daß die Reichsstatthalter den Behörden der Sonderverwaltungen sollen Weisungen erteilen können. Für die vorgeschlagene Regelung sprachen sich aus: Staatssekretär Stuckart, Ministerialdirektor Sommer und der Vertreter des Reichskommissars Bürckel. Staatssekretär Stuckart und Ministerialdirektor Sommer betonten, daß eine Änderung der Stellung der Reichsstatthalter unter allen Umständen aus politischen Gründen notwendig sei. Die jetzige Rechtslage habe zu gefährlichen Spannungen zwischen den Gauleitern und der Staatsverwaltung geführt. Da die Gauleiter, auch in ihrer Eigenschaft als Reichsstatthalter, im staatlichen Verwaltungsapparat nichts zu sagen hätten, versuchten sie, von ihnen empfundene Mißstände in der Staatsverwaltung unter Inanspruchnahme des Parteiapparats zu beseitigen, was regelmäßig zu schweren Konflikten zwischen den örtlichen Staats- und Parteistellen führe. Diese gefährliche Spannung ließe sich nur beseitigen, wenn die Reichsstatthalter in den Staatsapparat eingeschaltet würden, so daß sie dann gegebenenfalls auf legalem Wege unmittelbar eingreifen könnten. Ergäben sich dann im Einzelfall Meinungsverschiedenheiten mit den Obersten Reichsbehörden, so wären diese in der Lage, die Dinge mit dem Reichsstatthalter zu bereinigen. Die Reichsstatthalter dächten im übrigen nicht daran, sich dauernd in die Sonderverwaltungen einzumischen. Sie müßten jedoch als die Vertrauensmänner des Führers und des Volkes die Möglichkeit haben, im Einzelfall einzugreifen, wenn sie es für notwendig erachteten. Unter dem Eindruck dieser Ausführungen erklärten die Ressortvertreter zum Teil, daß sie die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Regelung einsähen und ihren Ministern in diesem Sinne Vortrag halten würden.

b) Die zweite ausführlich erörterte Frage war die der Stellung der Regierungspräsidenten. In Österreich sollen die Regierungspräsidenten lediglich Vertreter der Reichsstatthalter sein¹¹. Nach den bisherigen Plänen für eine Verwaltungsreform im Altreich war in Aussicht genommen, daß die laufende Verwaltung von den Regierungspräsidenten als *selbständigen* Behörden geführt werden sollte. Die Reichsstatthalter sollten, wie die Oberpräsidenten in Preußen, von der laufenden Verwaltung möglichst entlastet werden, um sich ihren politischen Aufgaben widmen zu können. Man war sich in der Besprechung darüber einig, daß für die kleinen Gauen Österreichs selbständige Regierungspräsidenten unzweckmäßig seien. Es wurde jedoch ausdrücklich festgestellt, daß die für Österreich beabsichtigte Regelung nicht notwendig auch auf das übrige Reich übernommen werden müßte, daß es vielmehr hier darauf ankommen werde, wie groß die Gauen sein werden. Für den Gau Saarpfalz wird, einer Anregung des Preußischen Finanzministeriums entsprechend, erwogen, zwei selbständige Regierungspräsidenten – in Saarbrücken und Speyer – einzurichten.

c) Der Entwurf des Österreich-Gesetzes sieht in einer Reihe von Bestimmungen Ermächtigungen für den Reichsminister des Innern vor (so im § 5 Abs. 1¹², § 6 Abs. 3 und 4¹³, § 14¹⁴, § 30 Abs. 2 und 3 – hier soll es statt „das Reich“ heißen „Der Reichsminister des Innern und der Reichsminister der Finanzen“¹⁵, § 32¹⁶, § 35¹⁷). Die Vertreter der Fachressorts wandten sich gegen diese Bestim-

¹¹ Vgl. GesEntw. § 9 (1): „Der Reichsstatthalter wird vertreten in der staatlichen Verwaltung von einem allgemeinen Vertreter mit der Amtsbezeichnung ‚Regierungspräsident‘, der unmittelbarer Reichsbeamter ist, in der Selbstverwaltung des Reichsgaues von einem allgemeinen Vertreter mit der Amtsbezeichnung ‚Landeshauptmann‘; dieser ist Beamter des Reichsgaues als Selbstverwaltungskörperschaft. Das Amt des Regierungspräsidenten und des Landeshauptmanns können nach näherer Bestimmung des Reichsministers des Innern durch eine Person wahrgenommen werden. [...]“

¹² § 5 (1): Wahrnehmung des Ordnungsrechts des RStH mit Zustimmung des RIM.

¹³ § 6 (3) und (4): Bestimmung des Aufgabenumfanges der Gauselbstverwaltung und Aufsichtsführung über sie durch den RIM.

¹⁴ § 14: Bestimmung des Umfangs der staatl. Verwaltung und der Auftragsangelegenheiten des Reichsgaues durch den RIM.

¹⁵ § 30 (2) und (3): Einweisung der Gauen in das Vermögen des aufzulösenden Landes Österreich durch den RIM.

¹⁶ § 32: Übertragung der Aufgaben der österr. Landesregierung auf die RStH bzw. die ORBeh. durch den RIM.

¹⁷ § 35: Erlass der erforderl. Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen durch den RIM.

mungen, weil es sich bei den zu treffenden Maßnahmen vielfach um Angelegenheiten handelt, die ausschließlich oder doch auch ihre Interessen berühren. Sie schlugen vor, in allen Fällen zum mindesten vorzusehen, daß der Innenminister seine Maßnahmen im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts treffen müßte. Staatssekretär Stuckart erklärte dazu, daß der Reichsminister des Innern selbstverständlich bei allen Maßnahmen die Ressorts beteiligen werde, deren Interessen berührt würden. Er könne sich aber nicht an deren Zustimmung unter allen Umständen binden, weil sonst zu fürchten sei, daß die notwendigen Maßnahmen mangels eines Einverständnisses aller Stellen überhaupt nicht oder jedenfalls nicht rechtzeitig getroffen werden könnten.

Der Reichsminister des Innern beabsichtigt, die beiden Entwürfe möglichst bald dem Kabinett zuzuleiten. Um vorher zu einer Einigung mit den Ressorts zu kommen, hat er zu einer Staatssekretär-Besprechung auf den 17. September eingeladen¹⁸.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme¹⁹.

3. Z. d. A.

Kr[itzing]

c.: Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 20. September 1938, 10 Uhr

*R 43 II/1353a, Bl. 261–271 Niederschrift des RIM, Umdruck*²⁰

Staatssekretär Dr. Stuckart eröffnete die Besprechung und führt nach kurzem Hinweis auf die Staatssekretärbesprechung in Nürnberg vom 10. 9. 1938 und die Abteilungsleiterbesprechung in Berlin vom 15. 9. 1938 folgendes aus:

Die Stellung der Reichsstatthalter hat sich seit 1933 stark geändert. Sie ist durch die Entwicklung zum Einheitsreich immer mehr geschwächt worden. Immer mehr Zuständigkeiten sind verreichlicht und damit an die Zentralbehörden (Ministerien) abgegeben worden. Die Schwächung der Stellung der Reichsstatthalter liegt auf dem staatlichen Gebiet. Durch Verminderung ihrer staatlichen Zuständigkeiten ist eine ganze Reihe von Verwaltungen ihrem Einfluß entzogen worden. Dieses tatsächliche und rechtliche Sinken des Einflusses hat seit fünf Jahren unter den Reichstatthaltern zu einer steigenden berechtigten Unzufriedenheit geführt, insbesondere bei vielen Reichstatthaltern, die nicht zugleich Führer der Landesregierung sind. Eine Reichsstatthalterkonferenz, die im Dezember 1937 unter dem Vorsitz des Reichsministers *Heß* getagt hat²¹, führte zu dem Ergebnis, daß unter allen Umständen eine Stärkung der Stellung der Reichsstatthalter versucht werden muß. Die Vertreter des Führers in der Landschaft dürfen nicht zu bloßen Repräsentationsfiguren herabsinken. Das Reichsministerium des Innern hat in den letzten Jahren immer wieder den Versuch der

¹⁸ Mit Schnellbrief vom 15. 9., dann noch verlegt auf 20. 9.: R 43 II/1353a, Bl. 176, 195 f.; R 2/11373, Bl. 31 f. Als Besprechungsgrundlage wurden den Ressorts am 16./17. 9. Neuentwürfe zugeleitet, für Österreich nun schon als „Gesetz über den Aufbau der Verwaltung in der Ostmark (OstmarkG)“: R 43 II/1353a, Bl. 180–194; R 2/11373, Bl. 39–69; Entw. des SaarpfalzG in: R 1501/5411, S. 273–307.

¹⁹ Lammers nahm von der Vorlage erst am 27. 9. 1938 Kenntnis und vermerkte: „Vortrag beim Führer z. Zt. unmöglich.“ R 43 II/1353a, Bl. 175v.

²⁰ Den Ressorts übersandt am 13. 10. 1938, ohne Teilnehmerliste; ebd. Bl. 245; auch in R 1501/5413, S. 59–80; R 2/5868, Bl. 101–111; R 2/11373, Bl. 125–135. Sitzungsvermerk Kritzingers: R 43 II/ 1353a, Bl. 202 f. Vgl. BOTZ, Eingliederung Österreichs, S. 105f.; REBENTISCH, Führerstaat, S. 244 f.; GEBEL, „Heim ins Reich“, S. 104 f.

²¹ Nicht nachgewiesen; vgl. generell Martin MOLL, Steuerungsinstrument im „Ämterchaos“? Die Tagungen der Reichs- und Gauleiter der NSDAP, in: VfZ 49 (2001), S. 215–273, hier 225 ff.

Stärkung der Stellung der Reichsstatthalter auf dem Gebiet der staatlichen Verwaltung gemacht, insbesondere durch eine Reihe von Anträgen, Reichsstatthalter mit der Führung der Landesregierung zu beauftragen²². Nicht alle diese Anträge führten zum Erfolg. Das Sinken des Einflusses im staatlichen Bereich hat dazu geführt, daß sich in den letzten Jahren das Schwergewicht der Reichsstatthalter auch für die staatliche Aufgabenerfüllung in den Sektor der Partei verlagert hat. Es ist aber ein ungesunder Zustand, wenn ein Reichsstatthalter als Gauleiter mit Mitteln der Partei durchsetzen muß, was er auf dem normalen staatlichen Weg nicht durchsetzen kann. In Verfolg dieser bedauerlichen Entwicklung sind immer mehr Schwierigkeiten zwischen den Behördenleitern der Sonderverwaltungen und den Reichsstatthaltern entstanden. Dies ist auch der letzte Grund für alle Spannungen zwischen dem Staatsapparat und den Parteidienststellen. Dem gegebenen Übelstand muß schnellstens abgeholfen werden, sonst steuern wir in eine krisenhafte Entwicklung hinein.

§ 3 Abs. 2 des Ostmarkgesetzes²³ macht den Versuch, eine Bestimmung zu schaffen, die die Übertragung der unglücklichen Entwicklung der letzten 5 Jahre vom Altreich auf Österreich verhindert. Deshalb sieht der Entwurf eine Abänderung des geltenden Reichsstatthalterrechts vor und bringt ein Weisungsrecht des Reichsstatthalters gegenüber allen Behörden und Dienststellen im Reichsgau. Verwaltungsmäßige Einwendungen müssen hinter der Notwendigkeit der Lösung der brennenden politischen Frage zurücktreten. Selbst wenn man fürchtet, daß in der Praxis gewisse Schwierigkeiten entstehen können, muß man doch einsehen, daß die geringe Möglichkeit zu Reibungen in gar keinem Verhältnis zu den politischen Schwierigkeiten steht, in die wir immer stärker kommen müssen, wenn eine Abänderung des derzeitigen Zustandes nicht erfolgt. Das sind die Motive des Reichsministers des Innern für § 3 Abs. 2 des vorliegenden Gesetzentwurfes. Wir brauchen eine einheitliche Spitze der Verwaltung in der Mittelinstanz (im Reichsgau), genau so wie um der Einheit des Reiches willen eine starke Zentralgewalt notwendig ist. Die Einheit der politischen Führung im Gau muß gewahrt werden, eine ausreichende Einwirkungsmöglichkeit des Reichsstatthalters in dem Gesamttraum seiner Zuständigkeit geschaffen werden. Verwaltungsmäßige Schwierigkeiten können durch entsprechende Durchführungsvorschriften vermieden werden. Ich bitte Sie, der vorgeschlagenen Regelung mit Verständnis und Großzügigkeit gegenüberzutreten. Sie wird sich in der Verwaltung nur günstig auswirken.

Der Reichskommissar, Gauleiter Bürckel, der heute nicht vertreten ist, hat mir zu dem Gesetz durch Fernschreiben seine Stellungnahme noch einmal mitgeteilt²⁴.

Es folgt die Verlesung des Fernschreibens des Reichskommissars.

Staatssekretär Reinhardt: § 3 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfes entspricht im wesentlichen dem geltenden Reichsstatthalterrecht, Satz 2 dagegen bahnt eine grundsätzlich neue Regelung an. Mit der Stärkung der Stellung der Reichsstatthalter bin ich einverstanden. Ich frage aber, was Satz 2 enthält:

a) Soll der Reichsstatthalter nur Anweisungen geben können, die er aus politischen Gründen für notwendig hält? Gegen eine solche Bestimmung ist nichts einzuwenden.

b) Oder soll der Reichsstatthalter den Sonderverwaltungen seines Bezirks auch fachliche Weisungen und solche, die sich auf die laufende Verwaltung beziehen, erteilen können? Das ist nach dem Wortlaut der Fassung anzunehmen. Wenn wir dem Reichsstatthalter das Recht geben, den Sonderbehörden Anweisungen fachlicher Art und solche, die sich auf die laufende Verwaltung beziehen, zu erteilen, dann bedeutet das ein Abgehen von dem Grundsatz des Einheitsstaates. Wir kommen zu einem aus 42 Staaten bestehenden Bundesstaat. Es gibt dann in der gesamten Verwaltung unvermeidbar das größte Durcheinander. Zwischen Partei und Staat werden Reibungen entstehen, deren Umfang sich noch nicht absehen läßt (es folgen einige Beispiele aus der Praxis der Reichsfinanzverwaltung). Außerdem ist ein Reichsstatthalter und Gauleiter, der der laufenden Verwaltung Weisungen erteilen will, gezwungen, sich einen Stab von sachverständigen Beamten der einzelnen

²² S. ARH II/2, Nr. 173 und Anhang, FV 314*f., 393*, 409*, 498*; ARH III, Nr. 61a Ziff. 2 und Anhang, FV 69*, 325*, 386*.

²³ Gleichlautend mit der o. Anm. 2 zit. Fassung vom 9. 9. 1938.

²⁴ Dieses (zustimmende) Votum nicht nachgewiesen.

Sonderverwaltungen zu bilden. Dieser Stab bedeutet eine unmögliche Aufblähung der Verwaltung und gibt nur ein Überwachungsorgan gegenüber den Sonderverwaltungen ab. Heute gewährleistet der Stellvertreter des Führers und sein Stab bei der Rechtsetzung und Rechtsanwendung die Einheit zwischen Partei und Staat und die Durchsetzung der nationalsozialistischen Weltanschauung. Die Bildung eines mit den wesentlich gleichen Aufgaben betrauten Stabes bei den einzelnen Reichsstatthaltern muß zu einer schweren Erschütterung der Stellung des Stellvertreters des Führers führen und weiter zur Folge haben, daß jede einheitliche Ausrichtung der Partei und ihres politischen Willens gegenüber dem Staat entfällt. Bei Verwirklichung des vorgeschlagenen Weisungsrechts werden die Reichsstatthalter mit Schreiben der Volksgenossen geradezu überschüttet werden. Durch die Notwendigkeit, hunderte von zwecklosen Eingaben zu erledigen, wird es zu einer unverantwortlichen Personalvermehrung und -verschwendung kommen. Schwerste Reibungen zwischen dem Reichsstatthalter und damit der Partei einerseits und den Behördenleitern andererseits müssen die notwendige Folge sein. Um den Reichsstatthalter richtig ins Bild zu setzen, müßten in Zukunft alle Verwaltungsanordnungen und Erlasse der Zentralbehörden der Sonderverwaltungen auch dem Reichsstatthalter zugesandt werden. Ein ungeheurer Leerlauf wird entstehen. Weder von einer Einheitlichkeit der Verwaltung noch von einem Frieden zwischen Partei und Staat wird dann im Reich noch die Rede sein können. Die Beamten der Sonderverwaltungen werden aus Furcht vor dem Reichsstatthalter und den hinter ihm stehenden politischen Stellen jede Verantwortungsfreudigkeit verlieren und „die Dinge einfach laufen lassen“. Die Beamten der Sonderverwaltungen werden ständig unter Druck gesetzt und in zehn Jahren gibt es auf den führenden Posten der Verwaltung keine Männer, sondern nur noch „Hampelmänner“, die alles mit sich machen lassen, was der Gauleiter von ihnen verlangt. Der Endpunkt der Entwicklung ist ein Chaos in der ganzen öffentlichen Verwaltung. Ich kann deshalb dem § 3 Abs. 2 in der vorläufigen Fassung unter gar keiner Bedingung zustimmen und halte eine Chefbesprechung für notwendig. Sollte der Entwurf trotzdem im Kabinett eingebracht werden, so müßte mein Minister²⁵ mitteilen, daß der Entwurf noch nicht kabinettstreu ist.

Sollte das Weisungsrecht aber nicht den Umfang haben, von dem ich eben sprach, dann muß dies im Gesetz selbst zum Ausdruck kommen. Ich bitte den Satz einzufügen:

„Diese Anweisungen dürfen nicht fachlicher Art sein und sich nicht auf die laufende Verwaltung beziehen.“

Den Satz „Diese Anweisungen dürfen mit Bestimmungen der obersten Reichsbehörden nicht in Widerspruch stehen“, bitte ich zu streichen. Außerdem bitte ich, den Eingang des Satzes 2 von § 3 Abs. 2 folgendermaßen zu fassen:

„Er kann den Behörden im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs und der Weisungen der obersten Reichsbehörden Anweisungen für den Bereich seiner Reichsgaue erteilen.“

Nur wenn diese Änderungen vorgenommen werden, wird der Reichsfinanzminister dem Gesetzentwurf zustimmen.

Staatssekretär Kleinmann: Die Erfahrungen, die ich im letzten halben Jahr, insbesondere in Personalfragen im Lande Österreich gemacht habe, zeigen mir, wie richtig die Ausführungen von Staatssekretär Reinhardt sind. Bei der vorgeschlagenen Regelung des Weisungsrechts werden viele Beamten nicht mehr das notwendige Rückgrat haben, aus sachlichen Gründen Anordnungen eines Reichsstatthalters zu widerstehen. Ich schließe mich dem Vorschlag Reinhardts an.

Staatssekretär Nagel: Prinzipiell erkenne ich die Notwendigkeit an, die Stellung der Reichsstatthalter zu stärken. Gegen die Ausgestaltung eines Weisungsrechts in der im Entwurf vorgesehenen Form muß ich mich aber unter allen Umständen wenden. Das gesamte Nachrichtenwesen kann nur dann mit Erfolg für Kriegs-, Staats- und Wirtschaftsführung eingesetzt werden, wenn jederzeit die volle Garantie besteht, daß die von den Zentralstellen gegebenen Weisungen beachtet werden. Ich

²⁵ Lutz Graf Schwerin v. Krosigk.

schließe mich Staatssekretär Reinhardt vollinhaltlich an. Auf jeden Fall muß in den Ausführungsbestimmungen zum Ausdruck kommen, in welchen Fällen und in welchem Umfange der Reichsstatthalter von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen darf. Noch besser ist es allerdings, dies in dem Gesetz selbst zu regeln. Ich glaube, daß mein Herr Minister²⁶ dem Vorschlag von Herrn Reinhardt zustimmen wird.

Staatssekretär Willikens: Grundsätzlich bin ich für die Stärkung der Stellung der Reichsstatthalter. Es ist aber der Einbau weitgehender Sicherungen im Gesetz gegen eine mißbräuchliche Anwendung des Weisungsrechts geboten. Im Gebiet meiner Verwaltung kann zum Beispiel die Marktordnung nur zentral gesteuert werden, und es muß möglich sein, zugunsten des ganzen Reichs auch einmal Maßnahmen zu ergreifen, die in dem betroffenen Reichsgau als lästig, vielleicht sogar als schädlich empfunden werden. Außerdem muß es möglich sein, sofortige Abhilfe zu schaffen, wenn eine Weisung des Reichsstatthalters an eine Sonderverwaltung den zentralen Regelungen zuwiderläuft. Es muß deshalb vorgesehen werden, daß ein Eingreifen der Reichsstatthalter in die Sonderverwaltungen nur unter sofortiger Benachrichtigung der Zentralbehörde (Ministerium) der betreffenden Verwaltung erfolgt²⁷. Es muß die Möglichkeit schnellster Gegenmaßnahmen gegeben sein. Der gewöhnliche langsame Beschwerdegang nützt nichts. Außerdem muß feststehen, daß der Reichsstatthalter, wenn er einer Sonderverwaltung Anweisungen gibt, die volle Verantwortung für sein Handeln trägt.

Ministerialdirektor Rettig: Auch ich verlange die von Staatssekretär Willikens getroffenen Sicherungen. Sie sind umsomehr notwendig, als es oft politisch unmöglich sein wird, eine vom Reichsstatthalter gegebene Anweisung wieder aufzuheben. Ich denke zum Beispiel an den Fall, daß der Reichsstatthalter im Wege der Anweisung für bestimmte Berufsgruppen eine Lohnerhöhung von 10% befiehlt.

Staatssekretär Neumann: Ich kann nicht für den Ministerpräsidenten²⁸ sprechen, da dieser nicht zu erreichen war. Ich spreche nur für mich selbst. § 3 Abs. 2 des Entwurfs entspricht m. E. der Linie, die der Ministerpräsident verfolgt. Die vorgeschlagene Regelung stärkt die Einheitlichkeit der Verwaltung. Ich befürchte nicht, daß es zu einem laufenden mißbräuchlichen Hineinregieren der Reichsstatthalter in die Sonderverwaltungen kommt. Der Reichsstatthalter wird sich von vornherein hüten, Weisungen zu erteilen, die die Zentralbehörde aufhebt, schon mit Rücksicht auf sein Ansehen im Gaubereich.

Oberstleutnant Gause, OKW, stellt fest, daß die Wehrmacht weder von § 3, noch von § 18 des Gesetzes²⁹ berührt wird. Die Wehrmacht fällt nicht unter das Anweisungsrecht des Reichsstatthalters. Die Kommandogewalt der Wehrmacht ist selbständig und ungebunden. Gause bittet, dies in den Ausführungsbestimmungen zum Ausdruck zu bringen.

Staatssekretär Dr. Stuckart sagt dies zu.

Ministerialrat Ruppert (Reichsjustizmin.): Mein Minister³⁰ kann der Regelung des § 3 Abs. 2 nicht zustimmen, da sie auch für die Justizverwaltung zu den größten Schwierigkeiten führen muß. Soll z. B. ein Reichsstatthalter einem Staatsanwalt Anweisung geben können, eine Anklage zu erheben, oder einen Oberlandesgerichtspräsidenten bezüglich der Geschäftsverteilung der einzelnen Senate anweisen? Vor allem möchte ich darauf hinweisen, daß durch den Gesetzentwurf die Stellung des Reichsstatthalters gegenüber den Sonderverwaltungen – wenn auch räumlich begrenzt – viel stärker wird, als selbst die des Reichsministers des Innern. Der derzeitige Gesetzentwurf steht

²⁶ Wilhelm Ohnesorge.

²⁷ Dies hatte Willikens für den REM bereits mit Schnellbrief vom 19. 9. 1938 gefordert, aber eine Aufnahme in die Dienstanweisung als ausreichend bezeichnet; R 43 II/1353a, Bl. 199–201.

²⁸ Hermann Göring.

²⁹ § 18 OstmarkG regelte die Verwaltungsführung in den Landkreisen, übereinstimmend mit § 19 der Fassung vom 9. 9. 1938 (o. Anm. 4).

³⁰ Franz Gürtner.

außerdem in Widerspruch mit dem Neuaufbaugesetz³¹. Durch dieses Gesetz sind die Hoheitsbefugnisse der Länder auf das Reich übergegangen und diesen nur zur Ausübung im Namen und im Auftrag des Reichs zurückübertragen worden. Diese noch nicht abgeschlossene Entwicklung wird durch das vorgeschlagene Weisungsrecht abgestoppt. Es kommt zur Schaffung von Länderregierungen mit einem unnütz großen Mitarbeiterstab. Außerdem paßt das vorgeschlagene System gerade für Österreich nur in sehr geringem Maße, weil dort die Rechtseinführung und die Angleichung der Verwaltung noch in vollem Zuge sind. Ich schließe mich dem Vorschlag des Staatssekretärs Reinhardt an und halte eine Chefbesprechung für notwendig.

Ministerialdirektor Sommer: Im Jahre 1933 ist das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat³² ergangen. In der Praxis ist die richtige Synthese zwischen beiden nicht gefunden. Im Lande Österreich soll sie durch Personalunion zwischen dem Gauleiter als dem politischen Exponenten und dem Reichsstatthalter als dem Vertreter der Verwaltung sichergestellt werden. Auf dem Gebiet der allgemeinen und inneren Verwaltung besteht daher die Einheit zwischen Partei und Staat, nicht aber auf dem Gebiet der Sonderverwaltungen. Abhilfe bringt zum Teil die echte Eingliederung von Sonderverwaltungen in die Reichsgauverwaltung, aber nicht alle Sonderverwaltungen sind eingliederungsfähig (z. B. Post und Bahn). Die Lösung der politischen Frage der Einheit von Partei und Staat und der Stärkung der Stellung der Reichsstatthalter bringt aber in richtigem Maße der Vorschlag des § 3 Abs. 2. Die Regelung nach dem alten Reichsstatthaltergesetz („bei Gefahr in Verzug“, „einstweilige Anweisungen“³³) befriedigt nicht, insbesondere weil in der Praxis der Begriff „Gefahr in Verzug“ immer zu Auslegungsschwierigkeiten führt. Die unpolitische Fachbehörde kann nur selten entscheiden, wann wirklich ein Staatsnotstand vorliegt. Die vielen laufenden Beschwerden zwischen den Gauleitern und den Sonderverwaltungen dürfen den Stellvertreter des Führers nicht weiter belasten. In die laufenden Geschäfte der Verwaltung kann ein Reichsstatthalter bei Gefahr in Verzug schon nach bestehendem Recht eingreifen. Auch nach dem neuen Vorschlag sind die Anweisungen des Reichsstatthalters nur einstweilige, da seine Weisungen nicht unanfechtbar sind, sondern durch die Zentralbehörde der Sonderverwaltungen wieder aufgehoben werden können. Es geht also praktisch nur darum, die unglückliche Formel „Gefahr in Verzug“ verschwinden zu lassen. Der Gauleiter muß auch im staatlichen Bereich als Reichsstatthalter die Möglichkeit zu sofortigem Eingreifen haben, wenn auf dem Gebiete der Sonderverwaltungen einmal Mißgriffe unterlaufen. Sonst ist seine Autorität im Volke auf das Schwerste gefährdet. Die im Satz 3 und 4 vorgesehenen Sicherungen sind durchaus hinreichend, um Befürchtungen der Fachressorts auszuschließen. Ich unterstütze in jeder Weise die vorgeschlagene Lösung. Die Interessen der großräumigen Verwaltungen werden durch die vorgeschlagene Regelung nicht geschädigt. Die Auffassung von Gauleiter Bürckel, die sich mit der des Reichsinnenministers deckt, ist auch in jeder Weise die Auffassung des Stellvertreters des Führers.

Staatssekretär Kleinmann: Zu einer Aufhebung von Anweisungen der Statthalter durch die Zentralbehörden darf es nur in seltenen Fällen kommen, da sonst das Ansehen des Reichsstatthalters leidet. Ich bitte, auf jeden Fall das Arbeitsgebiet des Reichsstatthalters möglichst klar zu umreißen. Man muß zum Ausdruck bringen, daß die Anweisungen nur „einstweilige“ sind, damit erkennbar bleibt, daß sie von der Zustimmung oder doch von der Billigung des Fachministers abhängig sind.

Ministerialdirektor Kritzinger: Die vorgeschlagene Regelung ist nur für Österreich vorgesehen. Im Altreich ändert sich durch diesen Versuch zunächst nichts. Ich halte es für möglich, daß durch die für Österreich geschaffene Neuregelung gleiche Wünsche der Reichsstatthalter im Altreich erweckt werden. Wann sollen die Verhältnisse zwischen dem Altreich und der Ostmark gleichgezogen werden?

³¹ Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75); s. ARH I/2, Nr. 294.

³² Vom 1. 12. 1933 (RGBl. I S. 1016); s. ARH I/2, Nr. 257 P. 4.

³³ Vgl. die Hinweise in Dok. Nr. 183 Ziff. II D.

Staatssekretär Dr. Stuckart: Für das Altreich kommt die gleiche Lösung erst in Frage, wenn in Österreich entsprechende Erfahrungen gesammelt sind. Allerdings wird im Altreich nach Verabschiedung dieses Gesetzes eine erhebliche Dynamik einsetzen.

Staatssekretär Reinhardt: Sind meine Befürchtungen, daß bei den einzelnen Reichsstatthaltern ein größerer Stab von Sachverständigen notwendig wird, begründet oder nicht?

Staatssekretär Dr. Stuckart: Ich gehe noch einmal auf die vorgetragenen Bedenken ein. Sie sind teils staats- und verfassungsrechtlicher Art, teils verwaltungspraktischer Natur. Zu der ersten Gruppe darf ich sagen: Das Justizministerium hat der Meinung Ausdruck gegeben, daß die vorgeschlagene Regelung im Gegensatz zum Neuaufbaugesetz und der dort angebahnten Entwicklung stehe. Das ist aber nicht richtig gesehen. Das Weisungsrecht in dem vorgeschlagenen Umfange ist für die Reichsstatthalter notwendig. In einer nun 30 Jahre dauernden Entwicklung ist die Verwaltung immer mehr in Sonderverwaltungen aufgespalten worden. Es würde m. E. weder dem Einheitsgedanken des Neuaufbaugesetzes noch der Stellung der Reichsregierung irgend einen Abbruch tun, wenn eine Reihe von Sonderverwaltungen der Gauverwaltung des Reichsstatthalters eingegliedert würden. Für diese Verwaltungen hätte der Reichsstatthalter dann nicht nur ein Weisungsrecht, sondern sie stünden unmittelbar unter seiner Befehlsgewalt. In dieser echten Eingliederung liegt keine Schwäche des Einheitsgedankens des Reiches und keine Schwächung der Zentralgewalt. Die echte Eingliederung von Sonderverwaltungen in der [sic] Reichsgauverwaltung ist aber ein Plus gegenüber der Regelung des § 3 Abs. 2. Hier bleiben die selbständigen einzelnen Sonderverwaltungen erhalten, die nicht eingegliedert oder angegliedert werden können oder sollen. Es wird nur ein Weisungsrecht eingeräumt, das durch eine Dienstanweisung näher ausgestaltet werden kann.

Was die verwaltungspraktischen Bedenken angeht, so haben alle Beispiele, die heute gebracht wurden, etwas Krankes an sich. Es handelt sich um Sonderfälle mißbräuchlich gebrachter Befugnisse. Ich bin aber der Überzeugung, daß die Reichsstatthalter, wenn man ihnen das Weisungsrecht gibt, sich ihrer großen Verantwortung bewußt sein werden und mißbräuchliche Anwendung kaum vorkommt. Ich halte es aber unter Umständen auch für möglich, es bei der Regelung des bisherigen Reichsstatthaltergesetzes zu belassen, und darin lediglich die Worte „Gefahr im Verzug“ zu streichen. Damit wären vor allem die leidigen Auslegungsschwierigkeiten überwunden, die bei der Beantwortung der Frage entstehen, wann Gefahr in Verzug ist und wann ein politischer Fall vorliegt.

Ministerialdirektor Sommer: Ich glaube doch, daß die im Entwurf vorgeschlagene Regelung die bessere ist. Wenn wir lediglich den Text des bisherigen Statthaltergesetzes durch Streichung der Worte „Gefahr in Verzug“ ändern, so ist damit nur wenig erreicht. Ich begrüße die vorgeschlagene Regelung, insbesondere wegen der dort vorgesehenen Sicherungen („im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs der ihnen Vorgesetzten Behörden“, im Rahmen der Weisungen der Zentralbehörden, Aufhebungsrecht der zuständigen Reichsminister). Gegenüber den Ausführungen von Herrn Reinhardt möchte ich betonen, daß die einzelnen Reichsstatthalter keinen sachverständigen Stab brauchen. Es ist Aufgabe des Leiters der einzelnen Fachverwaltungen, den Reichsstatthalter auf die bestehenden zentralen Weisungen aufmerksam zu machen. Eine Übersendung der Erlasse der Zentralbehörden ist deswegen auch nicht notwendig. Eine irgendwie geartete Aufblähung der Verwaltung des Reichsstatthalters findet daher nicht statt.

Staatssekretär Reinhardt: Ich schlage vor, im zweiten Satz zu sagen: „Er kann ihnen, soweit er das aus politischen Gründen für erforderlich hält, im Rahmen der Zuständigkeit und der Weisungen der obersten Reichsbehörden Anweisungen erteilen.“

Staatssekretär Dr. Stuckart: Es bleibt die Frage: Was ist politisch? Außerdem sehe ich in dem Vorschlag von Herrn Reinhardt keine Schutzklausel für die Sonderbehörden.

Staatssekretär Reinhardt: Ich schlage weiter vor: Statt „Anweisungen“ zu sagen „einstweilige Anweisungen“.

Staatssekretär Neumann: Wenn man die Notwendigkeit erkennt, die Stellung der Reichsstatthalter zu stärken, muß man eine großzügige Regelung treffen. Wenn man aber glaubt, für eine solche

Regelung sei die Zeit noch nicht reif, dann muß man sie überhaupt aufgeben. Eine weitere Einengung des Anweisungsrechts halte ich für unmöglich.

Staatssekretär Dr. Stuckart: Ich schlage vor, im Satz 2 zu sagen: „Er kann ihnen im Rahmen der Gesetze und der Weisungen der obersten Reichsbehörden Anweisungen für den Bereich seines Reichsgaues erteilen.“

Ministerialdirektor Sommer stimmt dem zu.

Staatssekretär Dr. Stuckart: Ich möchte nicht „*einstweilige* Anweisungen“ formulieren, dagegen soll die Aufhebungsmöglichkeit durch die zuständigen Reichsminister im Gesetz ausdrücklich zum Ausdruck gebracht werden.

Staatssekretär Willikens: Der Reichsstatthalter muß verpflichtet sein, Anweisungen an die Sonderverwaltungen deren Zentralbehörden mitzuteilen.

Staatssekretär Dr. Stuckart: Ich bejahe die Notwendigkeit einer solchen Anzeigepflicht und möchte mich für die Anzeigepflicht durch den Reichsstatthalter selbst, nicht durch den Behördenleiter der Sonderverwaltung aussprechen. Das Notwendige kann in einer Dienstanweisung für die Reichsstatthalter geregelt werden.

Staatssekretär Kleinmann: Die Anweisungen des Reichsstatthalters dürfen nicht an die unteren Stellen der Fachverwaltungen, sondern nur an die Chefs der mittleren Behörden der Fachverwaltungen ergehen. Auch das bitte ich in die Dienstanweisung aufzunehmen.

Ministerialdirektor Sommer: Grundsätzlich bin ich damit einverstanden, es muß aber ausnahmsweise auch möglich sein, daß der Reichsstatthalter in dringenden Fällen ein unteres Organ einer Fachverwaltung unmittelbar anweist und dann erst dem Leiter der mittleren Behörde nachträglich Kenntnis gibt.

Staatssekretär Dr. Stuckart: Ich trete für eine Regelung ein, die die Anweisung des Reichsstatthalters an den Leiter der mittleren Behörde zur Regel macht, die aber in dringenden Fällen Ausnahmen zuläßt.

Ministerialdirektor Sommer: Die Verantwortung dafür, daß die Anweisungen sich im Rahmen der Gesetze halten und den zentralen Weisungen der obersten Reichsbehörden nicht zuwiderlaufen, hat der Reichsstatthalter allein.

Staatssekretär Reinhardt: Der Reichsstatthalter muß aber dann die Gesetze und die zentralen Weisungen kennen.

Ministerialdirektor Sommer: Diese Kenntnis erhält er vom Leiter der Behörde der anzuweisenden Fachverwaltung.

Staatssekretär Dr. Stuckart: Wenn sich der Reichsstatthalter

– a)

bei Ausübung seines Weisungsrechts keinen Referentenstab schaffen kann und wenn

– b)

es nicht notwendig ist, dem Reichsstatthalter alle Anweisungen der Fachressorts zuzuleiten, dann befürchte ich keine „Doppelköpfigkeit der Verwaltung“, dann wird auch eine Einmischung der Reichsstatthalter in die fachlichen Aufgaben der Sonderverwaltungen und in die laufenden Dienstgeschäfte nicht stattfinden.

Ministerialdirektor Sommer: Es ist nicht daran gedacht, ein Kontrollorgan gegenüber den Sonderverwaltungen zu schaffen.

Staatssekretär Dr. Stuckart: Die vorgetragenen Bedenken werden immer geringer. Ich weise auf die Instruktion der preußischen Oberpräsidenten von 1817 hin, die dem OP das gleiche, ja noch ein umfassenderes Recht einräumte, als wir es jetzt den Reichsstatthaltern geben wollen³⁴. Ich bitte einzusehen, daß wir durch die vorgeschlagene Neuregelung einen politischen Übelstand beseitigen

³⁴ Dienstinstruktion für die Provinzial-Konsistorien vom 23. 10. 1817 (PrGS S. 237). Zum Inhalt wie generell zur herausgehobenen Stellung der preuß. OP im Rahmen der Hardenbergschen Reform s. Reinhart KOSELLECK, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgem. Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart 1967, S. 220–237.

wollen. 100%ige Sicherung gegen Mißbrauch gesetzlicher Bestimmungen gibt es nicht. Wir können aber davon ausgehen, daß im Laufe der Entwicklung nur noch ein richtiger Gebrauch von den gegebenen Rechten gemacht werden wird. Es handelt sich bei den Reichsstatthaltern um Männer, die als Beauftragte des Führers in der Landschaft bereits größte Verantwortung tragen. Ich glaube, daß in der Persönlichkeit des einzelnen Reichsstatthalters die beste Garantie gegen Mißbrauch liegt. Soweit die anwesenden Ressorts nicht glauben, ihre Bedenken zurückstellen zu können, wird eine Chefbesprechung notwendig sein.

Um die spätere Kabinettsitzung vorzubereiten, bitte ich die Herren, die sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet haben, ihre Auffassung zu dem Gesetzentwurf noch kurz bekanntzugeben.

Reichsforstamt (Ministerialdirektor Parchmann³⁵): § 3 Abs. 2 Satz 2 wird sich für die Forstverwaltung nur ungünstig auswirken. In wirtschaftlichen Fragen können Weisungen an die Regierungsforstämter nur vom Reichsforstmeister ergehen. Ich glaube nicht, daß die Weisungen der Reichsstatthalter fachlicher oder wirtschaftlicher Art sein können. Die derzeitige Fassung halte ich für unannehmbar. Dagegen glaube ich, dem Herrn Reichsforstmeister vorschlagen zu können, die Fassung von Herrn Staatssekretär Reinhardt anzunehmen.

Staatssekretär Zschintzsch: Ich glaube der Fassung des § 3 Abs. 2, wie sie Herr Dr. Stuckart in der heutigen Besprechung vorgeschlagen hat, zustimmen zu können.

Ministerialdirektor Greiner: Das Reichspropagandaministerium stimmt der von Staatssekretär Dr. Stuckart vorgeschlagenen Fassung zu.

Auswärtiges Amt: Wir sind nur beteiligt, soweit Ausländer betroffen werden. Ich glaube aber, daß unsere Auffassung mehr in Richtung von Herrn Staatssekretär Reinhardt liegt.

Ministerialdirektor Kritzinger: Reichsminister Lammers ist der Ansicht, daß die vom Reichsministerium des Innern vorgeschlagene Lösung eine politische Notwendigkeit ist.

Staatssekretär Posse: Ich habe keine prinzipiellen Bedenken. Ich stimme der vom Reichsministerium des Innern vorgeschlagenen Fassung zu, darf mir aber Vorbehalten, kleinere Abänderungsvorschläge zu anderen Punkten persönlich mit Ihnen zu besprechen.

Staatssekretär Muhs³⁶: Ich stimme der vorgeschlagenen Lösung nach wie vor zu. Ich bin überzeugt, daß sie eine Wendung zum Bessern ist und sich auch gut auswirkt.

Staatssekretär Koenigs: Für die Reichswasserstraßenverwaltung habe ich gegen den Vorschlag von Herrn Staatssekretär Dr. Stuckart keine Bedenken. Ich bitte aber, in den Ausführungsbestimmungen vorzusehen, daß der Reichsstatthalter bei Anweisungen an die Fachverwaltungen gegenüber den Zentralbehörden anzeigepflichtig ist.

Staatssekretär Dr. Stuckart: Ich fasse das Ergebnis der Aussprache über § 3 Abs. 2 dahingehend zusammen:

Reichsfinanz-, Reichspost-, Reichsjustiz- und Reichsverkehrsministerium sowie der Reichsforstmeister können die geltend gemachten Bedenken nicht zurückstellen und wünschen möglicherweise nach Vortrag bei ihren Herren Ministern eine Chefbesprechung. Ich bitte die genannten Ressorts um möglichst umgehende, abschließende schriftliche Stellungnahme, ob die Bedenken weiter aufrechterhalten werden und ob eine Chefbesprechung für notwendig erachtet wird. Die von mir vorgeschlagene Fassung für § 3 Abs. 2 Satz 2 und 3 lautet:

„Er kann ihnen im Rahmen der Gesetze und der Weisungen der obersten Reichsbehörden Anweisungen für den Bereich seines Reichsgaues erteilen. Die zuständigen Reichsminister können Weisungen des Reichsstatthalters aufheben.“

Ich bitte nun die einzelnen Herren Staatssekretäre und Vertreter von solchen mir noch die wichtigsten Punkte zu bezeichnen, von denen sie glauben, daß sie in einer Referentenbesprechung nicht ohne weiteres erledigt werden können.

³⁵ In der Vorlage fälschlich: Paschmann.

³⁶ In der Vorlage fälschlich: Muß.

Staatssekretär Dr. Stuckart (Schlußwort): Ich glaube, daß wir uns in der heutigen Staatssekretärbesprechung in allen wichtigen Punkten wesentlich genähert haben und daß die Chefbesprechung zu einer Einigung führen wird. Ich bitte, mir, wie schon betont, die Wünsche für eine Chefbesprechung, soweit sie noch fortbestehen, beschleunigt zukommen zu lassen ³⁸.

³⁷ Enthält: Einzelwünsche des StS Zschintzsch nach Beteiligung der Fachminister bei der Aufgabenzuweisung an die staatl. bzw. die Gauselbstverwaltung, wie sie mit Schnellbrief des RErzM an den RIM vom 19. 9. 1938 bereits vorgebracht waren (R 43 II/1353a, Bl. 197f.), und die Forderung des MD Rettig/RAM nach Eingliederung der Versorgungsverwaltung und Gewerbeaufsicht in die Behörde des RStH, nicht in die Kreisstufe. Beiden Wünschen wollte Stuckart entsprechen, nicht jedoch dem Verlangen des StS Willikens nach Ausgliederung der Wasserwirtschaft, Umlegung (Flurbereinigung), landwirtschaftl. Siedlung und des Kulturhaus aus der allgem. Kreisverwaltung.

³⁸ Der REM beharrte mit Schreiben vom 22. 9. 1938 auf seiner Forderung nach einer Sonderverwaltung für Wasserwirtschaft, Umlegung etc.; R 43 II/1353a, Bl. 223–229. Als Kronzeugen gegen diese und ähnl. Tendenzen führte Stuckart den RStH Seyß-Inquart ins Feld, der am 8. 9. in einer (bestellten?) Eingabe ans RIM dringend gewarnt hatte, die Einheit der österr. Verwaltung aufzulösen, „die in ihrer sachlichen, fast alle zusammenhängenden Verwaltungszweige zusammenfassenden Geschlossenheit eine direkt vorbildliche Institution darstellt, ein kostbares Erbgut der ehemals österreichischen Länder“; ebd. Bl. 232 f. Zum meistumstrittenen § 3 legte der RIM am 22. 9. (mit Ergänzung vom 24. 9.) den Ressorts den Entw. einer Dienstanweisung an die RStH vor, welche die Ausübung des Weisungsrechts an die Fachverwaltungen als ultima ratio klarzustellen suchte: „Der Reichsstatthalter muß sich darüber klar sein, daß dieses außergewöhnliche Mittel nur in *außergewöhnlichen* Fällen angewendet werden kann, d.h. nur dann, wenn die politische Autorität der einheitlichen Staatsführung nach Ansicht des Reichsstatthalters durch Maßnahmen der Sonderverwaltungen gefährdet wird und wenn der Reichsstatthalter glaubt, daß solche Maßnahmen *der allgemeinen großen politischen Linie* widersprechen.“ Ebd. Bl. 205–207, 231; R 1501/5413, S. 33–39; R 2/11373, Bl. 96–103. Für eine mehrwöchige Zäsur sorgte nun aber Göring in seiner Funktion als RForstMstr., indem er am 24. 9. jeglichem Weisungsrecht der RStH an die Forstverwaltung widersprechen ließ und bat, die Verabschiedung der Gesetzentwürfe „bis nach Erledigung der tschechischen Frage zurückzustellen“; R 43 II/1353a, Bl. 236; R 2/11373, Bl. 92. Demgegenüber drängte Bürckel auf Eile: Fortgang s. Dok. Nr. 213.

Zitierhinweis

Nr. 200 Ressortberatungen über die Entwürfe eines Ostmark- und eines Saarpfalzgesetzes. 10./15./20. September 1938a. Staatssekretärbesprechung in Nürnberg vom 10. September 1938, 15.30 Uhrb. Abteilungsleiterbesprechung im Reichsinnenministerium vom 15. September 1938, 10 Uhr c. Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 20. September 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d200>